

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL - T. N°.....

Tocache, 20 ENE 2020

VISTOS:

El Informe N° 0057-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 26 de diciembre del año 2019, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 010-2020 y demás documentos siendo un total de (06) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Se tiene el acta de denuncia presentada ante la CPPADD., por la señora Flor de María TINTA SILVA, madre de la menor de iniciales S.M.P.T (14), alumna de la I.E José Gálvez Barnechea, quien denuncia por VIOLACION SEXUAL al Docente Roberto Terry DA CRUZ RENGIFO, profesor de matemática de la menor, señala que mediante conversaciones de Messenger la hermana mayor Flor Nohely PEDROZO TINTA (44), descubre que dicho docente tenía conversaciones sobre un supuesto embarazo con la menor de iniciales S.M.P.T (14), motivo por el cual y ante la sorpresa tuvo que intervenir en las conversaciones con el profesor en la que él le confiesa que en 3 ocasiones el Prof., la cito a su domicilio para reforzar el curso que le enseñaba y en donde ocurrieron los hechos, en la primera clase el Prof. la empezó a besar y acariciar y ella no quiso, le dijo que no quería que la bese y este le señaló que todo debe quedar en secreto, que no cuente a nadie de lo que pasaba, también le cuenta que la menor se comunicaba con el profesor a través de las redes sociales y que tuvo una segunda cita en el mes de diciembre, en donde el Prof. la vuelve a tocar, a besar y acariciar y la menor le confiesa que no quería, al día siguiente el docente la volvió a citar en su casa y fue allí donde tuvo relaciones sexuales con la menor y le volvió a indicar que cuenta a nadie de lo ocurrido.

Se tiene el acta de denuncia presentada ante la Comisaría PNP UCHIZA, denuncia presentada por la señorita Flor Nohely PEDROZO TINTA (34), hermana de la menor de iniciales S.M.P.T (14), en contra del Prof. Roberto Terry DA CRUZ RENGIFO, por el delito de VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL.

El mérito de las capturas de WASSAP realizadas por la señora Flor de María TINTA SILVA, madre de la menor de iniciales S.M.P.T (14), alumna de la I.E José Gálvez Barnechea, quien hace entrega a la comisión de la CPPADD., cuatro capturas Wassap.

Asimismo se tiene el acta de entrevista de fecha 06 de setiembre del 2019, realizada a la señorita Flor Nohely PEDROZO TINTA (34), hermana de la menor de iniciales S.M.P.T (14), quien menciona lo siguiente: Que está autorizando a la comisión de Procesos Administrativos de docentes (CPPADD), para tomar la entrevista a su menor hermana de iniciales S.M.P.T (14), en torno a la investigación de la presunta falta administrativa de violación sexual, cometido por el docente Roberto Terry DA CRUZ RENGIFO.

Asimismo, se tiene el acta de entrevista de fecha 06 de setiembre del 2019, realizada a la menor de iniciales S.M.P.T (14), alumna de la I.E José Gálvez Barnechea, quien refiere que el Prof. Terry Da Cruz fue mi docente el año 2018, en el curso de matemática en los meses de noviembre del 2018, aproximadamente necesitando apoyo en el curso de matemática (reforzamiento), es donde solicito clases particulares al profesor, en los cuales ocurrieron los hechos materia de denuncia ante la comisaría de Uchiza, así mismo me ratifico en la denuncia realizada en contra del docente Roberto Terry DA CRUZ RENGIFO, en todo sus extremos, quiero que lo sancionen al Profesor para que no pase a otras chicas lo mismo.

LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por

autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración".

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPLENTO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés".

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el impugnante presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 004-2013-ED, normas que se contraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

Sobre el interés superior del niño y el adolescente; en primer lugar, se debe advertir la presencia de un elemento que no puede pasar inadvertido y que se refiere al estatus especial del menor que fue víctima de actos de violencia, y cuyos derechos a la integridad física, igualdad y dignidad de la persona, se han visto vulnerados.

Al respecto, cabe mencionar que el interés superior del niño y el adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente:

"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por

otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño".

El mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso:

"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

En el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 4° de la Constitución Política del Perú de 1993 señala que "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono"; y el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, señala que "En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos".

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional¹⁰ ha señalado que "(...) lo que se quiere enfatizar con el principio señalado, es pues, el interés prioritario que subyace tras toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando del niño o del adolescente se trata. Dicho interés, como es obvio suponer, no se traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige, por sobre todo, la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Estas últimas, como regla general, gozarán de plena legitimidad o sustento constitucional en tanto sean adoptadas a favor del menor y el adolescente, no en su perjuicio, lo que supone que de presentarse casos en los que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón de suyo justificada (otros bienes jurídicos) deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta donde razonablemente sea posible".

DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA.

Del expediente administrativo se cuenta con las siguientes actuaciones recabadas:

- Se tiene el acta de denuncia presentada ante la CPPADD., por la señora Flor de María TINTA SILVA, madre de la menor de iniciales S.M.P.T (14), alumna de la I.E José Gálvez Barnechea, quien denuncia por VIOLACION SEXUAL al Docente Roberto Terry DA CRUZ RENGIFO,
- Se tiene el acta de denuncia presentada ante la Comisaría PNP UCHIZA, denuncia presentada por la señorita Flor Nohely PEDROZO TINTA (34), hermana de la menor de iniciales S.M.P.T (14), en contra del Prof. Roberto Terry DA CRUZ RENGIFO, por el delito de VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL.
- El mérito de las capturas de WASSAP realizadas por la señora Flor de María TINTA SILVA, madre de la menor de iniciales S.M.P.T (14), alumna de la I.E José Gálvez Barnechea, quien hace entrega a la comisión de la CPPADD., cuatro capturas Wassap.
- Acta de entrevista de fecha 06 de setiembre del 2019, realizada a la señorita Flor Nohely PEDROZO TINTA (34), hermana de la menor de iniciales S.M.P.T (14).
- Acta de entrevista de fecha 06 de setiembre del 2019, realizada a la menor de iniciales S.M.P.T (14), alumna de la I.E José Gálvez Barnechea,

SOBRE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO

Previamente a analizar si la falta imputada se encuentra debidamente acreditada, esta Sala considera pertinente pronunciarse por la validez del medio probatorio, es decir, la validez de la declaración testimonial de la menor agraviada, sobre los hechos atribuidos al administrado, que obra en el expediente administrativo.

Por su parte sobre la declaración testimonial, el artículo 229° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, prohíbe que declare como testigo el absolutamente incapaz, salvo que nos situemos en el supuesto del artículo 222° del mismo cuerpo normativo, que establece que los menores de edad pueden declarar en los casos permitidos por la ley.

A criterio de esta Sala, el testimonio que puedan brindar los estudiantes vendrá a constituir una prueba de suma relevancia cuando se investiguen hechos como los imputados al impugnante, con la finalidad de esclarecer las investigaciones y, de ser el caso, sancionar al infractor o, de lo contrario, evitar la imposición de sanciones injustificadas.

En el presente caso, la declaración testimonial fue tomada en ante los miembros de la Comisión en presencia de sus padres. No se trata, entonces, de una declaración tomada de manera irregular o sin la presencia de otras personas adultas, sino en compañía de éstas, lo que estimamos respalda la validez del procedimiento.

Sobre el particular, en caso que no se permitiera declarar, o haciéndolo se pretenda invalidar la prueba, cuando ello sea determinante para esclarecer una investigación disciplinaria, no solamente podría avalarse indebidamente la impunidad del infractor sino que, además, se podría poner en peligro la estabilidad física y/o emocional de los educandos, en caso éstos sean víctimas de maltratos, agresiones, o actos de hostigamiento sexual por parte de sus profesores y/o trabajadores del centro educativo.

En este orden de ideas, esta Sala considera que las declaraciones testimoniales de la menor agraviada fueron realizadas válidamente y sus dichos constituyen prueba válida para la investigación.

DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

Que, ante los indicios recabados gracias a la información y ante las investigaciones; se concluye que existe indicios Prof. Roberto Terry DA CRUZ RENGIFO, ha hecho uso inapropiado del dinero del programa de mantenimiento de locales escolares 2019, ya que se ha corroborado que no ha cumplido con realizar la ejecución del programa de mantenimiento de locales escolares, siendo los siguiente:

Que al realizar las investigaciones previas que el caso amerita se puede comprobar que existen serias acusaciones que sindicán, la responsabilidad del Prof. Roberto Terry DA CRUZ RENGIFO, de presuntos actos de Violación sexual en agravio de la menor de iniciales S.M.P.T (14), alumna de la I.E José Gálvez Barnechea.

Sobre el particular, debe tenerse en consideración que, de acuerdo al artículo 56° de la Ley General de Educación - Ley N° 28044, el profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano.

Asimismo, por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.

Por lo tanto, teniendo en consideración que el administrado en su condición de docente es un agente fundamental dentro del proceso de formación de los estudiantes; no correspondía que realice ningún actos de hostigamiento o seducción respecto a la menor de iniciales S.M.P.T (14), alumna de la I.E José Gálvez Barnechea, más bien era su responsabilidad velar para que la menor no sea objeto de actos de acoso o de cualquier tipo de actos de violencia de índole sexual, que atenten su integridad y afecten su derecho a recibir un trato y orientación adecuada en su proceso de formación educacional.

El profesor(a) procesado tendrá derecho a presentar el descargo, así como los medios probatorios que crea conveniente a su defensa, pudiendo contar con un abogado defensor, si lo considera conveniente. Y será competencia de la entidad que lo dictó.

Su descargo deberá presentarse por escrito y contendrá la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y los medios probatorios con los cuales pueden desvirtuarse los cargos materia del proceso o el reconocimiento de estos.

El término de su presentación será de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración; excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición escrita del interesado, se prorrogara hasta por 5 (cinco) días hábiles adicionales.

SE RESUELVE:

Artículo 1º: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el presente caso, en contra del Profesor Roberto Terry DA CRUZ RENGIFO, docente de la I.E José Gálvez Barnechea, por la presunta comisión de falta Administrativa **DE ACTOS DE HOSTIGAMIENTO, SEDUCCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL**, incurriendo en la falta administrativa prevista en el literal f) del artículo 49º de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, concordante con el artículo 82º del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

Artículo 2º: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90º y el numeral 98.1 del artículo 98º del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este despacho emite la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3º: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99º inciso 1 del **Reglamento D.S N° 004-2013-ED**; de la **Ley de Reforma Magisterial N° 29944**, concordante con los artículo 20º del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General..

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

PRSC/D-UGEL-T
 JFF/Sec. Téc